

नेपाल_कानून_व्यवसायी_परिषद्_ऐन_२०५०

English title: Nepal Bar Council Act, 1993

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५० । ८ । ७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ २०५९ । ५ । २७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ५ । ९ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ४. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६८ २०६८ । ८ । २५ । ५. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २०५० सालको ऐन नं. २६ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : कानून व्यवसायीहरूको हक हतिको संरक्षण गरी समाज प्रति बढी जम्मेवारी पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०" रहेको छ । (२) यो ऐनको दफा १ र ४ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् र अन्य दफाहरु श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखाई प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन लागू हुन बाँकी रहेका दफाहरु मिति २०५१ । ४ । २७ देखि नेपाल राज्यमा प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको । (ने.रा.प. मिति २०५१ । ४ । २३) । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "परिषद्" भन्नाले यो ऐन बमोजिम स्थापना भएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् समझनु पर्छ । (ख) "अध्यक्ष" भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ग) "पार्षद" भन्नाले परिषद्को सदस्य समझनु पर्छ । (घ) "सचिव" भन्नाले परिषद्को सचिव समझनु पर्छ । (ङ) "कानून व्यवसायी" भन्नाले वरिष्ठ अधविकृता र अधविकृता समझनु पर्छ र सो शब्दले यस ऐनमा व्यवस्था गरिएको अन्य कानून व्यवसायीलाई समेत जनाउनेछ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । परिच्छेद २ । कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना र गठन । ३. परिषद्को स्थापना : (१) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् नामको एक परिषद्को स्थापना हुनेछ । (२) परिषद् अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासति र संगठति संस्था हुनेछ । (३) परिषद्को आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (४) परिषद्ले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न, बेच बखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न गर्न सक्नेछ । (५) परिषद्ले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि उजूर दिन र सो उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । (६) परिषद्को कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा रहनेछ । ४. परिषद्को गठन : (१) नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा देहाय बमोजिमका पार्षदहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को महान्यायाधिविकृता, । (ख) अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएशन, । (ग) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत, । (घ) डीन, कानून संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, । (ङ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

नेपालको प्रत्येक प्रदेशमा कानून व्यवसाय गर्ने वरिष्ठ अधविकृता तथा अधविकृताहरुको नरिवाचति वरिष्ठ अधविकृता वा अधविकृताहरु र । (च) नेपाल बार एसोसिएशनबाट मानोनति दुई जना वरिष्ठ अधविकृता वा अधविकृताहरु । (२) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को महान्यायाधिविकृता परिषद्को अध्यक्ष र नेपाल बार एसोसिएशनको अध्यक्ष परिषद्को उपाध्यक्ष हुनेछन् । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत नरिवाचति पार्षदहरुको पदावधि पाँच वर्षको र खण्ड च) अन्तर्गत मानोनति पार्षदहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) कानून व्यवसायीको रुपमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कम्तीमा दश वर्ष कानून व्यवसायको काम गरी सकेका कानून व्यवसायीहरु मात्र उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र (च) अन्तर्गत पार्षद हुन योग्य हुनेछन् । (५) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत पार्षदहरु नरिवाचति नभएसम्मका लागि नेपाल बार एसोसिएशनले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति विकास प्रदेशका एक एक जना गरी सातजना कानून व्यवसायीलाई बढीमा एक वर्षका लागि पार्षदमा मनोनयन गर्न सक्नेछ । (६) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने कामहरु उपाध्यक्षले गर्नेछ । ५. स्थानको रक्कतता र पूर्ती : (१) दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत नरिवाचति कुनै पार्षदको मृत्यु भएको वा कुनै पार्षदले राजीनामा दिएको वा कुनै पार्षद यस ऐनको व्यवस्था अनुसार कानून व्यवसायी कायम रही रहन अयोग्य भएको कारणबाट रक्कत हुन आएको स्थानमा त्यस्तो पार्षदको बाँकी पदावधि एक वर्ष भन्दा कम भएमा परिषद्ले सम्बन्धति कृषेत्रको अर्को कानून व्यवसायीलाई पार्षद तोकनेछ र एक वर्ष भन्दा बढी भएमा नरिवाचनद्वारा सो पदको पूर्ती गरिनेछ । (२) दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (च) अन्तर्गत मनोनति कुनै पार्षदको मृत्यु भएको वा कुनै पार्षदले राजीनामा दिएको वा कुनै पार्षद यस ऐनको व्यवस्था अनुसार कानून व्यवसायी कायम रही रहन अयोग्य भएको कारणबाट रक्कत हुन आएको स्थानमा त्यस्तो पार्षदको बाँकी पदावधिको लागि नेपाल बार एसोसिएशनले अर्को कानून व्यवसायीलाई पार्षद मानोनति गर्नेछ । ६. पार्षदले भाग लनि नहुने : (१) कुनै पार्षदको परिषद्ले गर्ने कुनै करारमा कुनै किसिमको स्वार्थ भएमा वा परिषद्ले कुनै पार्षद माथि कारबाही चलाएकोमा त्यस्तो पार्षदले परिषद् वा परिषद्ले कुनै पार्षद माथि कारबाही चलाएकोमा त्यस्तो पार्षदले परिषद्को कुनै समितिको

बैठकमा त्यस्तो करार वा कारबाहीको सम्बन्धमा छलफल हुँदा भाग लनि र मतदान गर्न हुँदैन । (२) कानून व्यवसायीको परीक्षामा परीक्षार्थीको रुपमा कुनै पार्षदको एकाघर परिवारका कुनै व्यक्ति सम्मिलित हुने रहेछ भने त्यस्तो परीक्षासँग सम्बन्धित समितिमा सम्बन्धित पार्षद बस्न हुँदैन । (३) कुनै पार्षदले यो ऐन वरिद्ध कुनै काम गरेमा परषिदले तोकिए बमोजिमको कारबाही गर्नेछ ।

७. परषिदको बैठक : (१) अध्यक्षको निर्देशानुसार परषिदको सचिवले बैठक हुने मिति, समय र स्थान तोकी परषिदको बैठक बोलाउनेछ । कम्तीमा चारजना पार्षद परषिदको बैठक बोलाउन अध्यक्षले समक्ष लखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले बैठक बोलाउनको लागि सचिवलाई निर्देशन दनिन्छ । (२) पचास प्रतशित भन्दा बढी पार्षदहरु उपस्थिति भएमा परषिदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (३) परषिदको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले वा नजिको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ र दुवैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित पार्षदहरु मध्ये उमेरको हिसाबले जेष्ठ पार्षदले गर्नेछ । (४) परषिदको बैठकमा बहुमतको रायलाई परषिदको निर्णय मानिन्छ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दनिन्छ । (५) परषिदको सचिवले बैठकको निर्णय प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (६) परषिदको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परषिदले आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ । ८. परषिदको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) परषिदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : । (क) कानून व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरुको परीक्षा लनि । (ख) कानून व्यवसायीमा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यवधिको व्यवस्था गर्ने । (ग) योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कानून व्यवसायीमा दर्ता गर्ने । (घ) कानून व्यवसायीको लागि तोकिएको व्यवसायिक आचरण संहिता अनुरूप कानून व्यवसायीले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने । (ङ) कानून व्यवसायीले व्यवसायिक आचरण वरिद्ध गरेको कार्य सम्बन्धी उजुरी लनि र कारबाहीका लागि अनुशासन समितिमा पठाउने । (च) अनुशासन समितिर अन्य समितिले अपनाउनु पर्ने कार्यवधितोकने । (छ) यस ऐनको व्यवस्था वरिद्धमा काम गर्नेहरु उपर मुद्दा चलाउने । (ज) कानून व्यवसायीको इज्जत, प्रतष्ठा, सुरक्षा, हकहति तथा सुवधिको संरक्षण गर्ने । (झ) स्तरीय कानून शक्तिालाई प्रोत्साहन दनि विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी कानून व्यवसायको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सफारिस गर्ने । (ञ) परषिदको लागि आवश्यक कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने र उनीहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सुवधिको व्यवस्था गर्ने । (ट) कानून व्यवसायीलाई कानून व्यवसायको व्यवहारिक अनुभव दनिलाई कानून व्यवसायलाई गरिमामय बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालीमका व्यवस्था गर्ने । (ठ) कानून व्यवसायीको हति अभिवृद्धि गर्न अध्ययन, छलफल, सभा, गोष्ठी, प्रवचन आदिको व्यवस्था गर्ने र आवश्यक प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने । (ड) परषिदको कोषको प्रबन्ध गर्ने । (ढ) यस ऐनद्वारा निर्धारित अन्य कार्य गर्ने, र । (ण) यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरु गर्ने । (२) परषिदले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये केही अधिकार कुनै पार्षद, सचिव, समिति वा समितिको सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ९. सचिवको नियुक्ति : (१) परषिदको कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा एक जना सचिव रहनेछ ।

(२) परषिदले कम्तीमा कानूनमा स्नातक भएको व्यक्तिलाई सचिवको पदमा नियुक्त गर्न वा परषिदको अनुरोधमा शरी ५ को सरकारले राजपत्रांकितसम्मको कर्मचारीलाई खटाउनेछ । (३) यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) सचिवको पारिश्रमिक, सुवधि र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (५) सचिवको अनुपस्थितिमा परषिदले कुनै कर्मचारीलाई सचिवको रुपमा काम गर्न तोक्न सक्नेछ । १०. परषिदको कोष : (१) परषिदको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) परषिदको कोषमा नेपाल सरकार, कुनै व्यक्ती वा संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा परषिदले उठाउने अन्य शुल्क आदिको प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिन्छ । (३) परषिदको कोषको सञ्चालन परषिदले तोकिएको पार्षद र परषिदले तोकिएको परषिदको कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट गरिन्छ । (४) परषिदले तोकिएको लेखा परीक्षकले प्रत्येक वर्ष परषिदको लेखा परीक्षण गर्नेछ । ११. अनुशासन समिति : (१) कुनै कानून व्यवसायीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा आचार संहिता वरिद्ध कुनै काम गरेकोछ भनी परषिदमा उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा सो उपर छानबनि गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि परषिदले एक जना पार्षदको अध्यक्षतामा अनुशासन समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) अनुशासन समितिलाई समाह्वान जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । (३) अनुशासन समितिले दोषी देखिएको कानून व्यवसायीलाई देहाय बमोजिम गर्ने गरी निर्णय दनि सक्नेछ : । (क) नसहित दनि, । (ख) कुनै खास अवधिको लागि कानून व्यवसाय गर्न नपाउने गर्ने, र । (ग) कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने । (४) उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्दा सम्बन्धित कानून व्यवसायीलाई सफाई पेश गर्ने उचित मौका दनि पर्नेछ । (५) अनुशासन समितिको निर्णयमा चर्चित नबुझ्ने कानून व्यवसायीले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १२. समितिहरु : (१) परषिदले आफ्नो कार्य सञ्चालनका नमित्त अनुशासन समितिर परीक्षा समितिको अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको कार्यवधि, काम, कर्तव्य र अधिकार परषिदले तोकदिए बमोजिम हुनेछ । १३. काम कारबाही अवैध नहुने : कुनै पार्षदको स्थान रिक्त रही वा अयोग्य व्यक्ती रही वा छानीई परषिदमा काम कारबाही भएको रहेछ भने पनिसोही कारणले मात्र परषिदको काम कारबाही अमान्य हुने छैन । १४. कानूनी कारबाही नहुने : परषिद वा पार्षद वा परषिदको कुनै समिति वा समितिको कुनै सदस्यले असल नयितले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अनुरूप गरेको कुनै कारबाहीलाई लिएर कुनै उजुरी लाग्ने छैन । परचिछेद-३ । कानून

व्यवसायी परीक्षा । १५. कानून व्यवसायी परीक्षा : (१) वर्षको कम्तीमा एक पटक परषिदले कानून व्यवसायी परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।

यस्तो परीक्षा लखिति र मौखिक रुपमा लडिनेछ र मौखिक परीक्षाको अड्कभार पूर्णाङ्कको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि परषिदले सम्बन्धित विशेषज्ञहरू समावेश भएको कानून व्यवसायी परीक्षा समिति गठन गर्नेछ । समितिको सदस्यहरू मध्ये कुनै एकजनालाई परषिदले अध्यक्ष तोक्नेछ । (३) परीक्षा समितिले परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) परीक्षा समितिले आफ्नो कार्यवधि आफै निर्धारण गर्नेछ । १६. कानून व्यवसायी परीक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम : (१) परषिदले कानून व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली निर्धारण गर्नेछ । तर दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेखित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा लडिने कानून व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम नजिह्रको अनुभवको पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गरी परषिदले तोकिए बमोजिम छुट्टै निर्धारण गर्नेछ । (२) परषिदले कानून व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत र कानून संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सल्लाह र सहयोग लिन सक्नेछ । परचिछेद-४ । कानून व्यवसायीमा दर्ता । १७. कानून व्यवसायीमा दर्ता गरिने : (१) देहायको योग्यता पुगेको कानून व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको नेपाली नागरिकलाई मात्र अधिवक्ताको रुपमा दर्ता गरिनेछ : । (क) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्यायाधीश, सरकारी वकील वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा रही वा कानूनको शिक्षा भई कम्तीमा पाँचवर्ष काम गरी सकेको, वा । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । (ख) अवच्छिन्नि रुपमा कम्तीमा पाँचवर्ष अधिवक्ताको हैसियतले कानून व्यवसाय गरेको र कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, वा । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । (ग) अवच्छिन्नि रुपमा सात वर्षसम्म अधिवक्ताको हैसियतले कानून व्यवसाय गरेको, वा । (घ) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको । (२) देहायको योग्यता पुगेको, कानून व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको नेपाली नागरिकलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । संवत् २०७० साल चैत मसान्तसम्म अधिवक्ताको रुपमा दर्ता गरिनेछ । (क) कानूनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, वा । (ख) पाँचवर्षसम्म अभिकर्ताको रुपमा कानून व्यवसाय गरेको । १८. दर्ताको लागि नविदन : (१) यस ऐन अन्तर्गत अधिवक्तामा दर्ता हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले कानून व्यवसायी दरनको लागि परषिदले तोकेको ढाँचामा परषिदमा नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नविदन दनि व्यक्तिकानून व्यवसायीमा दरनि योग्य देखिएमा परषिदले त्यस्तो नेपाली नागरिकलाई कानून व्यवसायीको रुपमा दर्ता गरी तोकिए । बमोजिमको ढाँचामा कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र दनिछ र त्यसको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई समेत दनिछ ।

१९. प्रमाणपत्र रद्द हुने : कुनै कानून व्यवसायी कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले नै कानून व्यवसायी हुन अयोग्य भएको तथ्य पछिबाट प्रमाणित हुन आएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र परषिदले रद्द गर्न सक्नेछ । २०. कानून व्यवसायीको लगत राख्ने : (१) परषिदले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिहरूको लगत राख्नेछ । (२) उपदफा (१) अनुसारको लगतलाई परषिदले अद्यावधिक गरी राख्नेछ । (३) कुनै कानून व्यवसायीको मृत्यु भएमा वा कुनै कानून व्यवसायीले लगत कतिबबाट आफ्नो नाम हटाई पाउँ भनी नविदन दिएमा वा कुनै कानून व्यवसायी अनुशासन सम्बन्धी कारबाहीमा परी प्रमाणपत्र रद्द हुने नरिणय भएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीको नाम लगत कतिबबाट हटाइनेछ र यसको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई दइनेछ । (४) कुनै कानून व्यवसायी अनुशासनको कारबाहीमा परी नजिको प्रमाणपत्र नलिम्बन गर्ने गरी परषिदले नरिणय गरेमा सो व्यहोरा लगत कतिबमा जनाउनु पर्नेछ । २१. वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि : (१) कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा पन्ध्र वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानून व्यवसाय गरी पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान स्वरुप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले तोकिए बमोजिमको आचरण पालन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले कुनै अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा सम्बन्धित अधिवक्ताको सहमत लिनेछ । परचिछेद ५ । कानून व्यवसाय गर्ने अधिकार । २२. उपस्थिति हुने, पैरवी र बहस गर्ने अधिकार : (१) वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत लगायत नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । का जुनसुकै अड्डा, अदालत वा अधिकारीका समक्ष आफ्नो पक्षका तर्फबाट उपस्थिति हुने, पैरवी गर्ने र बहस गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत बाहेक नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । का अन्य अड्डा, अदालत वा अधिकारीका समक्ष आफ्नो पक्षका तर्फबाट उपस्थिति हुने, पैरवी गर्ने र बहस गर्ने अधिकार हुनेछ । २३. सम्बोधनको अधिकार : (१) कुनै मुद्दामा एक पक्षका तर्फबाट एक भन्दा बढी कानून व्यवसायीहरू रहेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार देहाय बमोजिमको प्राथमिकता क्रम अनुसार हुनेछ :- । (क) एकै श्रेणीको कानून व्यवसायीहरू भए नजिह्रले प्रमाणपत्र पाएको मतिको जेष्ठताको क्रम अनुसार, र । (ख) विभिन्न श्रेणीका कानून व्यवसायीहरू भए देहायको क्रम अनुसार : । (१) वरिष्ठ अधिवक्ता, । (२) अधिवक्ता, र । (३) अधिवक्ता ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा प्राथमिकता क्रममा पहिलो सम्बोधन गर्ने अधिकार प्राप्त कानून व्यवसायीको अनुमति लिई प्राथमिकता क्रममा पछि सम्बोधन गर्ने अधिकार भएको कानून व्यवसायीले पहिलो सम्बोधन गर्न सक्नेछ । (३) कुनै मुद्दामा एकै पक्षको तर्फबाट एकभन्दा बढी एकै श्रेणीका र एकै मतिमा प्रमाणपत्र पाएका कानून व्यवसायीहरू रहेमा आपसमा मञ्जुर गरेको कुनै एक कानून व्यवसायीले पहिलो सम्बोधन गर्न सक्नेछ । २४. कानून व्यवसायीको विशेष सुविधा : (१) कुनै कानून व्यवसायीले कुनै मुद्दामा कुनै पक्षको तर्फबाट उपस्थिति हुन, पैरवी गर्न तथा बहस गर्न जाँदा बाटोमा नजिलाई कुनै देवानी मुद्दाको बगिो वा सजायको सम्बन्धमा पक्राउ गरिने छैन । (२) कुनै कानून व्यवसायीले बहसको सलिसलामा बोलेको कुनै कुरालाई लिएर नजि उपर कुनै प्रकारको गाली बेइज्जती मुद्दा चालउन सकिने छैन । २५. अनधिकृत व्यक्तिले कानून व्यवसाय गर्न नहुने : (१) कानून व्यवसायी नदरई कसैले पनिकुनै मुद्दामा मुद्दाको कुनै पक्षको तर्फबाट अड्डा, अदालतमा उपस्थिति हुन, पैरवी गर्न तथा बहस गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै वदिशी मुलुकबाट कानून व्यवसाय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कानून व्यवसायीले सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिई कुनै खास मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै पक्षको तर्फबाट अदालतमा उपस्थिति भै बहस गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन सिरकारी वकिल, मुद्दाको पक्ष वा ऐन बमोजमि कानून व्यवसाय गर्न पाउनेहरूको संख्या दशजना भन्दा कम भएको जिल्लामा अरु कसैले मुद्दाको कुनै पक्षको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थिति हुन, पैरवी गर्न तथा बहस गर्न बाधा पर्ने छैन । (४) उपदफा (१) को विपरीत कसैले कुनै काम गरेमा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । परिच्छेद ६ । विविधि । २६. विद्यमान कानून व्यवसायीहरूको मान्यता : कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ बमोजमि वरिष्ठ अधविकृता, अधविकृता वा अधविकृतामा दरिएको कानून व्यवसायी यसै ऐन बमोजमि कानून व्यवसायीमा दरिएको मानिने छन् । २७. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न परिषद्ले नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी परिषद्ले खास गरी देहायका विषयहरूमा नियम बनाउन सक्नेछ : । (क) कानून व्यवसायीको पेशागत आचार संहिता, । (ख) आचार संहिता उल्लंघन सम्बन्धी उजुरीको सुनुवाई तथा अन्य कार्यविधि, । (ग) परिषद्को आन्तरिक कार्यविधि, । (घ) परिषद् अन्तर्गत गठित विभिन्न समितिहरूको कार्यविधि, । (ङ) पार्षदको अयोग्यताको प्रश्न ठहर गर्ने व्यवस्था, । (च) कानून व्यवसायीमा दरिने दिने नविदन दस्तुर र दर्ताको प्रमाणपत्र शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था, । (छ) परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी व्यवस्था, । (ज) परिषद्को कोष, हिसाब कतिब र लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, ।